



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ragioneria

Corso di Laurea in Scienze economico-aziendali

Canale (E-M)

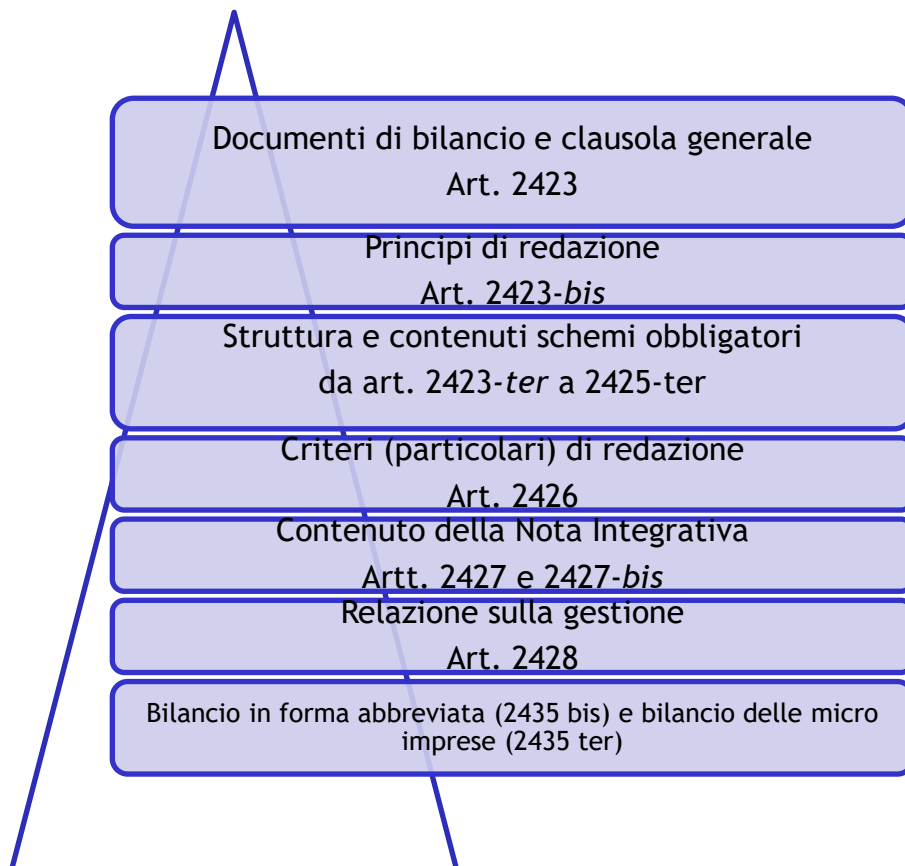
Lezione 3

*Prof. Flaviano Moscarini
Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive
Sapienza Università di Roma*

@ tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso dell'autore

Normativa civilistica sul bilancio d'esercizio

- Per le società che non hanno l'obbligo di adottare gli IAS/IFRS (o che non ne prevedono l'adozione facoltativamente), il BE deve essere redatto con osservanza degli articoli del Cod. Civ. (art. 2423 e segg.). Come già scritto, i principi contabili statuiti dall'OIC rappresentano delle «norme tecniche» coerenti e conformi alla normativa civilistica che supportano il redattore del bilancio nella corretta interpretazione e applicazione delle norme di legge sul bilancio.



Documenti di “bilancio” (1)

- Il Bilancio è predisposto dagli amministratori ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa (art. 2423 primo comma).
- Il **rendiconto finanziario** è stato introdotto con il D.Lgs. 139/2015, in vigore a partire dal 1° gennaio 2016. Fino ai bilanci al 31.12.2015 non era un documento obbligatorio.
- Stato Patrimoniale: evidenzia il valore delle attività, delle passività e del capitale di funzionamento e viene redatto in conformità allo schema (forma a “sezioni contrapposte”) disposto dall’art. 2424.
- Conto Economico: evidenzia il risultato dell’esercizio e i componenti positivi e negativi che hanno concorso alla sua formazione. Assume una forma “scalare” secondo quanto disposto dall’art. 2425.
- **Rendiconto finanziario** (Art. 2425-ter) . Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui e' riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilita' liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attivita' operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.

Documenti di “bilancio” (2)

- Nota Integrativa: espone un’ampia e articolata serie di informazioni aggiuntive che permettono un migliore e più analitico esame dei valori espressi in bilancio. Il contenuto minimo della NI viene disposto dall’art. 2427 e dall’art. 2427-bis.
- Il Bilancio, inoltre, è corredato dalla Relazione (degli amministratori) sulla Gestione (art. 2428).
- Relazione sulla Gestione: documento con cui gli amministratori forniscono ulteriori informazioni sull’andamento della gestione. I contenuti minimi obbligatori sono disposti dall’art. 2428 che così recita:
- *«il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta»*

Il bilancio in forma abbreviata

- **Art. 2435-bis, primo comma:** *«Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata, quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:*
 - *Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro*
 - *Totale delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro*
 - *Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità»*
- Nel bilancio in «forma abbreviata» le semplificazioni riguardano, in particolare, la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, nonché determinate informazioni (che possono essere omesse o limitate) nella nota integrativa. Sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.
- **Art. 2435-bis, settimo comma:** qualora le società indicate al primo comma dell'art. 2435-bis, forniscano nella nota integrativa determinate informazioni richieste dall'art. 2428 («Relazione sulla gestione»), esse sono esonerate dalla redazione della redazione sulla gestione.
 - Le informazioni da includere in nota integrativa, al fine di ottenere l'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione, riguardano, in particolare: le attività di ricerca e sviluppo; i rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti; i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; l'evoluzione prevedibile della gestione; l'elenco delle sedi secondarie della società

Il bilancio delle micro-imprese

(introdotta dal D.Lgs. 139/2015)

- Art. 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese): Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
- Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis (bilancio in forma abbreviata). Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
 - 1) del rendiconto finanziario;
 - 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) (*le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine*) e 16) (*l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci*);
 - 3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 (*informazioni relative al numero e valore di azioni proprie possedute, di azioni di controllanti*).

Iter di approvazione del bilancio d'esercizio nelle società di capitali

- Nelle società di capitali, il “progetto” di Bilancio e la relazione sulla gestione predisposti dagli amministratori devono essere approvati dall'assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (in casi particolari di proroga, diventano 180 giorni, così come previsto dall'art. 2364, comma due, c.c.).
- 1. Almeno 30 giorni prima dell'Assemblea, gli amministratori devono presentare al collegio sindacale e/o al revisore incaricato del controllo contabile (ove presenti -> **RINVIO a slides successive**), il progetto di bilancio e la loro relazione (relazione sulla gestione).
- 2. Almeno 15 giorni prima dell'assemblea il progetto di bilancio con allegate le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e/o del revisore deve essere depositato presso la sede della società a disposizione dei soci.
- 3. L'assemblea deve approvare il bilancio con la maggioranza prevista dal codice o dallo statuto qualora questo richieda una maggioranza più elevata.
- 4. Ai sensi dell'art. 2435 c.c., entro 30 giorni dall'approvazione, gli amministratori devono depositare una copia del bilancio (inclusa la relazione sulla gestione e la relazione del collegio sindacale e/o del revisore) e del verbale di Assemblea di approvazione dello stesso presso il Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio. I bilanci delle Società di capitali, pertanto, sono soggette ad obblighi di «pubblicità». In tal senso, sono consultabili, così come per altri documenti societari (es. statuto, ..) presso il Registro delle Imprese (www.registroimprese.it).

Precisazioni sull'oggetto di studio: il bilancio d'esercizio

- Il «bilancio» dell'impresa può assumere diverse qualificazioni e conformazioni in relazione a tre aspetti:
 - **Lo stato giuridico e/o la situazione gestionale della società**: in questo caso distinguiamo tra bilanci «ordinari» e bilanci «straordinari». I primi riflettono la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa «in funzionamento» e nella prospettiva della continuazione dell'esercizio dell'azienda. I bilanci «ordinari» vengono redatti secondo gli artt. 2423 e segg. del c.c. I secondi, vengono predisposti in situazioni straordinarie e non ricorrenti. Per esempio, nella fase della liquidazione dell'azienda (nello specifico si parla di «bilancio di liquidazione» per la cui redazione si prendono a riferimento specifici principi e criteri).
 - **Periodo di riferimento del bilancio**: con riferimento al lasso di tempo, avremo bilanci **annuali** (generalmente riferiti ad un periodo di tempo pari all'anno solare, ma potrebbe scegliersi un periodo di 12 mesi differente) o **intermedi** (es. semestrali, trimestrali, ecc.). I bilanci inoltre possono essere «consuntivi» o «preventivi». Nel secondo caso, trattasi di bilanci di previsione predisposti al di fuori del sistema di contabilità generale (che non contempla i dati previsionali ma solo quelli a consuntivo).
 - **Il soggetto che redige il bilancio**: un'impresa che non controlli altre imprese (mediante un legame partecipativo) redige il bilancio «individuale» relativo ai risultati della propria gestione. Un'impresa che controlla altre imprese (le quali tutte insieme formano un «gruppo» di imprese) redige il bilancio «consolidato», oltre al proprio bilancio individuale così come devono fare le altre imprese controllate.
- L'oggetto di studio del corso è il **bilancio individuale ordinario dell'esercizio annuale** (d'ora in avanti anche solo «bilancio d'esercizio») delle imprese costituite sotto forma di società di capitali (es. S.p.A. e S.r.l.).